

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 530/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด หนองคาย โจทก์
นาย สม ร วิ สภา กับพวก จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 55, มาตรา 78

อาวุธปืนของกลางเป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้ติดต่อพาผู้ซื้อไปซื้อจากจำเลยที่ 1 โดยตรง การเจรจาต่อรองราคาและการจะขายอาวุธปืนหรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียว จำเลยที่ 2 มิได้มีส่วนร่วมด้วยแม้ว่าจำเลยที่ 2 อาจจะได้ผลประโยชน์จากการขายอาวุธปืนของกลางก็ตาม ตามพฤติการณ์ยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืน จำเลยที่ 2 คงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 1 จำหน่ายอาวุธปืนเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันมีอาวุธปืนเล็กกลแบบเอ.เค.47 ขนาด 7.42 มิลลิเมตร (รัสเซีย) จำนวน 1 กระบอกและซองกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธปืนดังกล่าว 1 ซองไว้ในความครอบครองและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนของกระสุนปืนดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาตขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 7, 24, 55, 72, 73, 78 และริบอาวุธปืนของกระสุนปืนของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีอาวุธปืน จำคุก 3 ปีฐาน จำหน่ายอาวุธปืนจำคุก 4 ปีรวม 7 ปีจำเลยที่ 1 รับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 4 ปี 8 เดือนจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืนจำคุก 4 ปีรับอาวุธปืนและซองกระสุนปืนของกลาง คำขออภัย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 1 ใน ความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืนจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี 8 เดือนนอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังยุดีว่าอาวุธปืนของกลางเป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้ติดต่อให้ผู้ซื้อไปซื้ออาวุธปืนดังกล่าวจากจำเลยที่ 1 ในการ เจรจาต่อรองราคาอาวุธปืนจำเลยที่ 2 มิได้เกี่ยวข้องด้วยแม้จำเลยที่ 2 อาจจะได้ผล ประโยชน์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายอาวุธปืนก็ตาม แต่การจะขายอาวุธปืนหรือ ไม่อยู่ที่การตัดสินใจของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 มิได้มีส่วนร่วมด้วยทั้งไม่ได้ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมมือกับจำเลยที่ 1 มาแต่ต้น จำเลยที่ 2 จึงเป็นเพียงผู้สนับสนุน จำเลยที่ 1 ในการกระทำผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืนเท่านั้นฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ